

1. 업무개요

물환경본부 토양지하수처(부, 이하 “부”라 한다)는 「법」 제00조, 동법 시행령 제00조에 따라 토양정화 설계, 정화사업 관리 및 부대 업무 등을 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「▲▲▲▲▲▲법」 제00조 제0항에 따르면 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 ★★★★★장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여야 한다고 규정하고 있다.

아울러, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(★★★★★ 고시 제0000-00호) 제0조에 따라 건설공사발주자가 도급계약 체결을 위한 원가계산에 의한 예정가격을 작성하거나, 자기공사자가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 기준에서 정한 대상액에 따라 안전보건관리비를 계상하여야 하며, 발주자가 재료를 제공하거나 일부 물품이 완제품의 형태로 제작·납품되는 경우에는 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에 포함하여 산출한 안전보건관리비와 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에서 제외하고 산출한 안전보건관리비의 1.2배

에 해당하는 값을 비교하여 그 중 작은 값 이상의 금액으로 계상한다고 정하고 있다.

또한, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제0조 제0항에 따르면 도급인과 자기공사자는 안전보건관리비를 산업재해예방 목적으로 각 호 기준에 따라 사용하여야 하며, 제0조에 따르면, 발주자는 도급인이 「▼▼▼▼▼법」 제00조제0항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전보건관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다.

■■■■부에서는 토양정화공사를 기술용역으로 수행하고 있으나, 「◆◆◆◆법」 제00조에 따른 산업재해예방을 위한 설계 및 시공 안전보건대장과 「▼▼▼▼법」 시행령 제00조에 따른 현장 안전관리계획을 작성·제출하도록 과업 내용서에 기술하는 등 공사현장 안전관리 규정을 준용하여 안전관리 업무를 추진하고 있으며, 용역 발주 시 산출내역서의 산업안전보건관리비 세부내역은 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표0에 따라 일반건설공사(갑)로 분류하여 산정하고 있다.

따라서, ■■■■부에서는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 사업 발주 시 산출내역서에 산업안전보건관리비를 대상액에 따른 요율을 반영하여 산출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 감사기간 중 '00년 이후 〰〰〰〰부에서 발주한 토양정화사업에 대한 산업안전보건관리비 산정 내역을 검토한 결과, 일부 토양 정화 사업 발주시 산출내역서에 산업안전보건관리비를 반영하면서 [표 11]과 같이 대상액에 따른 요율을 관련 기준과 달리 적용하여 산정한 사실을 확인하였다.

[표 11] 산업안전보건관리비 계상 현황

계 약 명	산업안전보건관리비				
	대상액(원)	대상액에 따른 계상기준 및 금액(원)		용역발주 시 계상기준 및 금액(원)	
***** *****	0,000,000,000	(5~50억 미만)*1.86 +5,349천원	000,000,000	(5~50억미만)*1.86	000,000,000
**** * * * * *	0,000,000,000	(5~50억 미만)*1.86 +5,349천원	000,000,000	(50억 이상)*1.97	000,000,000
***** * ***** **** * * * *	0,000,000,000	(5~50억 미만)*1.86 +5,349천원	000,000,000	(50억 이상)*1.97	000,000,000

또한, 토양 정화 사업의 특성을 고려한 기술용역임에도 「법」 및 「법」을 준용하여 안전관리를 하고 있고 향후 토양정화공사 시범사업을 계획 중에 있는 만큼 현장 안전관리에 필요한 산업안전보건관리비 적정 내역을 반영하여 산업재해를 예방할 수 있도록 하고 그 내역이 목적에 맞게 사용 되도록 철저히 관리할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

〰〰〰〰부에서는 토양정화사업 발주시 산업안전보건관리비를 계상기준에 따라 산출하여야 하나 해당 사업에 대하여 관련 규정에서 정한 요율과 달리 산업 안전보건관리비를 산출하여 발주 및 계약이 진행되었음을 인정하였으며, 대상

사업에 대한 계약변경을 실시(0개 사업 기완료, 0개 사업 조치 예정)하고 향후 관련 규정에 맞게 산업안전보건관리비가 산출될 수 있도록 내부직원 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 토양정화사업 발주 시 산업안전보건관리비 적정 내역 검토 및 산출 업무를 소홀히 한 물환경본부 토양지하수처 匸匸匸匸부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】